

AVENANT N° 3

AU REGLEMENT DU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE DE L'ENTREPRISE TLD EUROPE

Entre

La société TLD EUROPE S.A.S au capital de 2.209.616€ - Siège social : 79420 SAINT LIN – RCS NIORT – SIRET 340 991 546 00029 – Code activité 2822 Z – N° TVA FR 40340991546

Effectif global 245 dont 245 salariés.

Ci-après dénommée "l'Entreprise",

Représentée par M Valentin SCHMITT

Agissant en qualité de Directeur Général TLD EUROPE

D'une part,

Les délégués des organisations syndicales représentatives habilitées au sein de l'entreprise, à négocier un accord collectif selon le droit commun de la négociation collective, et représentés par :

M Olivier BRIER

Délégué Syndical CGT.

M Alain GORRY

Délégué Syndical CFDT

D'autre part,

Rappellent que le Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) mis en place le 29 juin 2001 et modifié par avenant le 13 mai 2008 doit être mis en conformité avec les nouvelles dispositions légales introduites par la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 et ses décrets d'application du 7 novembre 2011, relatives à l'affectation automatique de la moitié de la prime de participation sur le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) en l'absence de choix exprimé par le participant.

Pour respecter cette obligation légale, il est adopté le présent avenant au PEE.

ARTICLE 1 – MODALITES D'AFFECTATION DE LA PARTICIPATION EN L'ABSENCE DE CHOIX DU BENEFICIAIRE

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire entre perception immédiate et/ou affectation sur le PEE et/ou le PERCO, dans le délai total de 20 jours à compter de l'information qui lui est faite lors du versement de la participation, le montant de la prime est automatiquement affecté par défaut :

- pour moitié sur le PERCO et investie sur le Fonds présentant le profil le moins risqué parmi les fonds retenus dans le cadre de l'option « gestion libre » soit le FCPE **SOREA Court Terme**,
- pour l'autre moitié sur le PEE et investie sur le Fonds désigné à cet effet, soit le FCPE **SOREA Court Terme**.

ARTICLE 2 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Le personnel est informé de l'existence et du contenu du présent avenant par voie d'affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans la société.

ARTICLE 3 – DEPOT DE L'AVENANT

Le présent avenant et ses annexes sont déposés par l'entreprise en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties (envoi en Recommandé AR) et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il est établi. Il est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à ST LIN
Le 29.6.2012
En 2 exemplaires

SIGNATURES

REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE

no M. Jean Christophe Cury
J Cury

REPRESENTANT DES SALARIES

Les Délégués syndicaux
M Olivier BRIER
Délégué syndical CGT



M Alain GORRY
Délégué syndical CFDT



ANNEXE

Annexe : Justificatifs de l'habilitation des signataires.